

1500208-26.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2059642/2019 - 1º Distrito Policial de Lorena, 3884445 - 1º Distrito Policial de

Lorena, 368/19/204 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2059642 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500208-26.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-26.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2059642/2019 - 1º Distrito Policial de Lorena, 3884445 - 1º Distrito Policial de

Lorena, 368/19/204 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2059642 - 01º D.P. LORENA,

368/19/204 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DE SIQUEIRA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOÃO VÍTOR DE SIQUEIRA, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da denúncia.

Após o regular curso processual, a r. sentença de fls. 183/187 foi reformada pelo V. Acórdão de fls. 226/234, desclassificando-se a conduta para aquela prevista no tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06, com aplicação da pena de advertência.

O Acórdão transitou em julgado para as partes (fl. 254).

É o breve relatório.
Decido.

Considerando que o réu permaneceu preso preventivamente por este feito de 07/04/2021 (146/148), até 26/11/2021, dou a pena aplicada por cumprida.

Isto posto, com fundamento nos artigos 61, caput do CPP e 42 do CP (aplicado por analogia, julgo extinta a punibilidade do réu RAFAEL CÉSAR DE AQUINO, pelo integral cumprimento da pena imposta.

Intime-se o condenado para que compareça em cartório, ou indique pessoa a fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias para informar dados de conta bancária a ser depositado o dinheiro apreendido. Deverá apresentar na portaria do Fórum local o mandado de intimação e carteira de vacinação completa da COVID-19 para ser permitida sua entrada sem necessidade de agendamento prévio.

Entretanto, decorrido o prazo e constatada inércia, desde já decreto o perdimento do numerário em favor da Secretaria Nacional Antidrogas/SENAD, nos termos do artigo 518, § 2º, das NSCGJ. Neste caso, providencie a serventia o necessário para encaminhar o valor à União.

Intime-se, ainda, JOÃO para o pagamento da taxa judiciária (100 UFESPs) em 60 dias (art. 480 das NSCGJ). Deverá ser utilizado o modelo 505827 (ou 506020 - remoto).

Na hipótese da taxa judiciária não ser recolhida, expeça-se certidão de dívida de valor (modelo 505265).

Oficie-se a delegacia de origem da determinação de destruição da droga apreendida e eventuais apetrechos, valendo de ofício cópia desta decisão.

Após, com o cumprimento integral do quanto determinado, atualizado o histórico de partes, arquivem-se (61615).

P.R.I.C.

Lorena, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA